

СОГЛАСИЕ НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сервис «Позвони Гребенюку»

Я, Пользователь сервиса «Позвони Гребенюку» (далее – «Сервис»), действуя свободно, своей волей и в своём интересе, даю настоящее согласие Оператору – **Обществу с ограниченной ответственностью «РАЗБОРЫ»**, ОГРН 1267700189195, ИНН 9727131651, КПП 772701001, юридический адрес: [REDACTED], (далее – «Оператор») – на условиях, изложенных ниже.

1. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ

1.1. Настоящее согласие считается предоставленным Пользователем в момент совершения им одного из следующих действий, при условии, что Пользователю предоставлена возможность ознакомиться с полным текстом настоящего согласия до его предоставления:

- проставление символа в чек-боксе с формулировкой, явно указывающей на согласие на автоматическое периодическое списание денежных средств в оплату Подписки, в интерфейсе Telegram-бота Оператора или на Сайте Оператора;
- нажатие в Telegram-боте Оператора кнопки «Оплатить» (или иной аналогичной по функционалу кнопки, инициирующей операцию по оплате Подписки), при условии, что в непосредственной близости от такой кнопки в интерфейсе Telegram-бота размещён текст, прямо указывающий на то, что нажатие кнопки оплаты означает согласие Пользователя на автоматическое периодическое списание денежных средств в оплату Подписки, и активная гипертекстовая ссылка на полный текст настоящего согласия.

1.2. Принимая во внимание положения пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершение Пользователем действий, указанных в пункте 1.1 настоящего согласия, признаётся надлежащим способом выражения воли Пользователя на предоставление согласия и оформляется в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью.

1.3. Идентификация Пользователя осуществляется Оператором по следующим данным, фиксируемым в момент предоставления согласия: идентификатор Telegram (Telegram ID), имя пользователя (username) в Telegram, дата и время совершения действия, IP-адрес устройства Пользователя, а также (на соответствующих этапах взаимодействия с Сервисом) – указанный Пользователем номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

2. УСЛОВИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО СПИСАНИЯ

2.1. Стоимость Подписки на дату предоставления настоящего согласия составляет 10 000 (десять тысяч) российских рублей в месяц.

2.2. Период между списаниями составляет 30 (тридцать) календарных дней, отсчитываемых с даты совершения предыдущего успешного платежа.

2.3. Подписка оформляется бессрочно. Списания производятся автоматически до момента отказа Пользователя от продления Подписки в порядке, предусмотренном настоящим согласием и Офертой Оператора, либо до прекращения Подписки в иных случаях, предусмотренных Офертой Оператора.

2.4. Стоимость Подписки может быть изменена Оператором в одностороннем порядке. Уведомление об изменении стоимости размещается в Telegram-боте Оператора и (или) направляется Пользователю иным способом **не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления изменений в силу**. Стоимость уже оплаченного Периода подписки не подлежит изменению.

3. БАНКОВСКАЯ КАРТА, К КОТОРОЙ ПРИВЯЗЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА

3.1. **Я даю согласие на автоматическое периодическое списание денежных средств с банковской карты, реквизиты которой я указал при оформлении первого платежа в оплату Подписки (далее – «Привязанная карта»).** Пользователь вправе в любой момент изменить Привязанную карту через настройки Telegram-бота Оператора или путем обращения в службу поддержки Оператора.

3.2. Полные реквизиты Привязанной карты вводятся мной непосредственно в платёжной форме сервиса CloudPayments (для платежей в российских рублях) или LAVA.TOP (для платежей с карт иностранных банков). Оператор полного номера карты, CVV-кода и иных конфиденциальных платёжных реквизитов не получает и не хранит.

3.3. Распоряжения на списание денежных средств с Привязанной карты, направляемые Оператором в адрес платёжного сервиса в соответствии с настоящим согласием, признаются Пользователем распоряжениями самого Пользователя, а действия процессингового центра и банка-эквайера по списанию – совершёнными с согласия Пользователя.

4. УВЕДОМЛЕНИЯ О СПИСАНИЯХ

4.1. О факте каждого успешного списания Пользователь уведомляется банком-эмитентом Привязанной карты в порядке, установленном условиями обслуживания такой карты.

4.2. **Оператор направляет Пользователю уведомления о готовящихся и совершённых списаниях в Telegram-боте Оператора и (или) на адрес электронной почты Пользователя. Предварительное уведомление о предстоящем списании за очередной Период подписки направляется Пользователю не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты списания.**

5. ОТКАЗ ОТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОДЛЕНИЯ И ОТМЕНА ПОДПИСКИ

5.1. Я вправе в любой момент отказаться от дальнейшего автоматического периодического списания денежных средств (далее – «Отказ от автопродления»). Отказ от автопродления не требует объяснения причин.

5.2. Отказ от автопродления осуществляется Пользователем самостоятельно одним из следующих способов:

- нажатием кнопки «Отменить подписку» (или иной аналогичной по функционалу кнопки) в Telegram-боте Оператора;
- направлением соответствующего заявления на адрес электронной почты Оператора: support@pozvonigrebenuku.ru;
- направлением соответствующего сообщения в службу поддержки Оператора в Telegram: [@grebenuk_help_bot](https://t.me/grebenuk_help_bot).

5.3. С момента получения Оператором уведомления об отказе от автопродления Оператор не вправе использовать ранее сохранённые платёжные реквизиты Пользователя для дальнейших списаний, что соответствует требованиям статьи 16.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в редакции, действующей с 1 марта 2026 года.

5.4. После Отказа от автопродления уже оплаченный Период подписки сохраняется за Пользователем до его истечения. Дальнейшее использование Сервиса по истечении оплаченного Периода подписки прекращается. Условия возврата уплаченных за Подписку денежных средств регулируются Офертой Оператора.

6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ

6.1. Об изменении условий Подписки, в том числе об изменении стоимости, периода или порядка списаний, Оператор уведомляет Пользователя **не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления изменений в силу** путём размещения уведомления в Telegram-боте Оператора и (или) направления уведомления Пользователю иными способами.

6.2. Если Пользователь не согласен с изменением условий, он вправе совершить Отказ от автопродления в порядке, предусмотренном настоящим соглашением, до даты вступления изменений в силу.

7. ПОРЯДОК АВТОМАТИЧЕСКОГО СПИСАНИЯ СТОИМОСТИ ПОДПИСКИ

7.1. При оформлении Подписки с автоматическим продлением Пользователь даёт Исполнителю заранее данный акцепт (согласие на безакцептное списание) на осуществление регулярных платежей с Привязанной карты в размере Стоимости подписки, действующей на дату каждого очередного списания.

7.2. Первое списание Стоимости подписки производится в момент оформления Подписки. Каждое последующее списание производится автоматически по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты предыдущего успешного списания (далее – «Дата списания»).

7.3. Исполнитель не направляет Пользователю предварительное уведомление об успешном автоматическом списании Стоимости подписки. Пользователь вправе в любое время самостоятельно проверить историю платежей в мобильном приложении или интернет-банке банка-эмитента Привязанной карты.

7.4. Порядок действий при неуспешном списании

7.4.1. Если в Дату списания списание Стоимости подписки с Привязанной карты не было произведено по причинам, не зависящим от Исполнителя (недостаточность средств на счёте, технические ограничения банка-эмитента, истечение срока действия карты и иные), Исполнитель предпринимает повторные попытки списания в следующем порядке:

– Первая попытка – в Дату списания. При неуспехе Исполнитель направляет Пользователю уведомление о неуспешном списании с указанием необходимости обеспечить наличие достаточных средств на счёте Привязанной карты или привязать иную карту.

– Вторая попытка – через 24 (двадцать четыре) часа после первой попытки. При неуспехе Исполнитель повторно направляет Пользователю уведомление о неуспешном списании.

– Третья попытка – через 48 (сорок восемь) часов после первой попытки. При неуспехе Исполнитель направляет Пользователю итоговое уведомление о невозможности произвести оплату.

7.4.2. Уведомления, указанные в пункте 7.4.1 настоящей Оферты, направляются Пользователю одновременно по всем доступным каналам связи: в Telegram-боте Исполнителя, на адрес электронной почты Пользователя и по номеру мобильного телефона Пользователя (SMS-сообщение).

7.4.3. В период осуществления повторных попыток списания (до 72 часов с Даты списания) доступ Пользователя к Сервису сохраняется. Исполнитель не несёт ответственности за ненадлежащее качество или ограничение Услуг в указанный период, если это обусловлено техническими особенностями работы Сервиса.

7.5. Последствия неуспешного списания после трёх попыток

7.5.1. Если все три попытки списания, предусмотренные пунктом 7.4.1 настоящей Оферты, оказались неуспешными, Исполнитель направляет Пользователю уведомление о том, что оплата Подписки не произведена и доступ к Сервису будет прекращён.

7.5.2. С момента направления уведомления, указанного в пункте 7.5.1, доступ Пользователя к Сервису (Telegram-каналу и иным компонентам Сервиса) прекращается. Договор считается расторгнутым в связи с неоплатой Подписки по инициативе Пользователя.

7.5.3. Пользователь, доступ которого был прекращён в соответствии с пунктом 7.5.2, вправе в любое время оформить новую Подписку на общих условиях, действующих на дату повторного оформления.

7.6. Ответственность за актуальность реквизитов Привязанной карты

7.6.1. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать актуальность реквизитов Привязанной карты и наличие на ней достаточных средств для осуществления очередного списания.

7.6.2. Исполнитель не несёт ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание Услуг, а также за прекращение доступа к Сервису, если они вызваны неуспешным списанием по причинам, связанным с Привязанной картой Пользователя.

7.6.3. Пользователь вправе в любое время изменить Привязанную карту в личном кабинете или через службу поддержки Исполнителя. Смена Привязанной карты не влияет на Дату списания.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСИЯ

8.1. Настоящее согласие действует с момента его предоставления Пользователем и до момента совершения Пользователем Отказа от автопродления в порядке, предусмотренном настоящим согласием, либо до прекращения договора между Пользователем и Оператором по иным основаниям.

Дата предоставления согласия: *фиксируется автоматически в момент совершения Пользователем действий, указанных в разделе 1.*